

الموضوع: تكليف

التاريخ: 2025/04/08

يسرني أنا الموقع أدناه عبد العزيز محمد احمد طحنون المنصوري بصفتي مالك للمشروع على القسيمة رقم: 406132231 منطقة: عوافي وهو عبارة عن: 1 تكليف مكتب سافانا للاستشارات الهندسية بأعمال التصميم والاشراف حتى استخراج شهادة الانجاز و ارساء المناقصة على المقاول. وذلك وفق المراحل التالية:

المرحلة الاولى: دراسة الموقع , حركة الشمس , مخططات مبدئية المقترحة من الاستشاري

المرحلة الثانية: بعد اعتماد المرحلة الاولى يتم تجهيز المخططات التنفيذية للمشروع مخططات معماري مع جميع التفاصيل

- مخططات الانشائي مع التفاصيل
- مخططات الكهرباء
- مخططات الماء
- مخططات الصرف الصحي
- مخططات اتصالات

المرحلة الثالثة: تقديم المخططات التنفيذية للمشروع للبلدية.

المرحلة الرابعة: تحضير الشروط والمواصفات بالتشاور مع المالك وطرح المشروع للمناقصة وتجهيز العقود.

المرحلة الخامسة: الاشراف على تنفيذ المشروع في الموقع حتى الإنجاز.

- كل الأفكار والمخططات والتصاميم المقدمة من سافانا ديزاين تعتبر حق من حقوق ملكيتها الفكرية، ولا يمكن نقلها لأي جهة مهما كانت أو التازل عنها إلا بكتاب خطي موقع ومختوم من سافانا ديزاين.
- يتحمل مالك المشروع كافة الرسوم المتعلقة بالمشروع رسوم الدوائر الحكومية مع رسوم الرخصة تحدد لاحقا بعد الموافقة على المخططات.
- يستحق الاستشاري بعد اعتماد المرحلة الاولى نسبة من القيمة الإجمالية لعقد المقاوله يدفعه المقاول المنفذ للمشروع أو المالك في بعض الحالات .

الاستشاري

سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي



اسم و توقيع المالك

عبد العزيز محمد احمد طحنون المنصوري



+971 52 501 5080

+971 52 982 4017

Info.savanadesign2023@gmail.com

UAE - RAK - JULFAR TOWER - OFFICE 407

عقد اتفاق

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/08 حرر بين كل من:

- الطرف الأول السيد: عبد العزيز محمد احمد طحتون المنصوري مالك مشروع الفيلا، قسيمة رقم: 406132231 منطقة عفاف ، بامارة رأس الخيمة
- الطرف الثاني: شركة سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، رخصة رقم (48818)، وعنوانها مكتب رقم (407) بأبراج جلفار، في إمارة رأس الخيمة ، ويمثلها المدير / المهندس أيمن اسكندراني، الثاني ويعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفاقا على ما يأتي:

- 1 قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد أن يقوم بأعمال التصميم الهندسي والإشراف على مشروع الفيلا الخاصة بالطرف الأول، الوارد بياناتها في مقدمة هذا العقد، وذلك حسب المعايير والمواصفات والشروط المحددة من قبل الجهات المختصة.
- 2 يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 2500 درهم غير شامل الضريبة، للطرف الثاني مقابل أعمال التصميم
- 3 يلتزم الطرف الأول بدفع كافة رسوم الجهات الحكومية أو الخاصة، والمطلوبة لفتح معاملات اعتماد المخططات والرسومات الهندسية، أو التعديل عليها.
- 4 لا يتحمل الطرف الثاني أي تأخير حاصل من قبل أي جهات أو أطراف أخرى، وتكون حدود مسؤوليته في العمل المنوط به فقط .
- 5 يقر الطرف الأول بأن كل الأفكار والمخططات والتصاميم المقدمة من الطرف الثاني تعتبر حق من حقوق ملكيته الفكرية، ولا يمكن نقلها لأي جهة مهما كانت أو التنازل عنها إلا بكتاب خطي موقع ومختوم من الطرف الثاني.
- 6 أي مبالغ مدفوعة في أي مرحلة من مراحل تصميم المشروع والإشراف عليه، تكون نظير للأفكار والجهد والوقت والخدمة المقدمة من قبل الطرف الثاني، ولا يعطى الحق للطرف الأول في المطالبة باسترجاع تلك المبالغ في حال عدم إكماله للمشروع.
- 7 يستحق الطرف الثاني مبلغ يقدر بنسبة 4% من القيمة الإجمالية لعقد المقاولة ، يدفعه مقاول المشروع، أو الطرف الأول.
- 8 يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ مقابل إشراف الطرف الثاني على تنفيذ المشروع، وتدفع كمبلغ مقطوع و على دفعات ثابتة قيمتها 700 درهم، وتكون مستحقة بداية كل شهر ميلادي من بداية تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء من إنجازه.
- 9 يلتزم الطرف الثاني بأن تكون الزيارات الإشرافية بمعدل أربع زيارات في الشهر تحسب بمعدل إجمالي طيلة فترة تنفيذ المشروع، وحسب ما يقتضيه تقدم الأشغال في الموقع، كما يقر الطرف الثاني أنه في حال توقف الأشغال لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر لأي سبب كان، فإنه لا يحق له مطالبة الطرف الأول بدفع مبلغ الإشراف في فترة التوقف.
- 10 إذا وجد عائق من عوائق الأرض (ديفان ، كابل كهرباء ، تعديل تحت المنسوب....) فالطرف الأول من يتحملا تسوية الموضوع.
- 11 إذا أراد الطرف الأول أن يكون هو المقاول الرئيسي للمشروع، فيشترط أن يكون مالكا أو شريكا في شركة مقاولات لحسابه أو لحساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى، حيث يتم الاتفاق على نسبة مكتب سافانا ديزاين من قيمة العقد المقدرة حسب الاسعار المتعارف عليها في السوق، ويتم جدولة المبالغ المستحقة زمنياً خلال مراحل التصميم، ليتم تسديد كامل المبلغ فور اعتماد المخططات لدى الجهات الرسمية.
- 12 يحق للطرف الثاني (الاستشاري) نشر صور وفيديوات للمشروع
- 13 يحق للطرف الأول تغيير الطرف الثاني (الاستشاري) أثناء تنفيذ مشروع البناء، وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال ، وفي حال الطرف الأول قرر عدم مواصلة المشروع قبل مرحلة التنفيذ يلتزم بدفع باقي المبالغ المستحقة ويكون المبلغ المدفوع في البند 2 نظير اعمال التصميم المبذولة فقط مع الاحتفاظ بحقوق التصميم.

يقر الطرفان على اطلاعهما وموافقتهما على كل ما ورد في هذا العقد وعليه يوقعان



الاستشاري

سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي

المالك

عبد العزيز محمد احمد طحتون المنصوري

